介休金棠选煤有限公司
“5.3”取土塌方一般事故调查报告

介休市政府事故调查组

2025年5月

目 录

一、事故有关基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）工程项目情况 2

（三）事故发生位置基本情况（附现场照片） 3

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况 4

（一）事故发生经过 4

（二）事故信息接报及响应情况 5

（三）事故现场应急处置情况 5

（四）善后情况 6

（五）事故应急处置评估 6

三、事故造成的人员伤亡和经济损失 6

（一）伤亡人员情况 6

（二）经济损失情况 7

四、事故发生的原因和性质 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 7

（三）事故性质 7

五、 有关责任单位存在的主要问题 8

（一）事故单位 8

（二）有关监管部门 9

（三）地方党委政府 9

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议 9

（一）对相关责任单位的处理建议 9

（二）对相关责任人员的处理建议 10

（三）其他处理建议 16

七、防范措施及建议 16

介休金棠选煤有限公司
“5.3”取土塌方一般事故调查报告

2024年5月3日下午18时20分左右，介休金棠选煤有限公司矸石山取土作业时，土方塌方，造成1人死亡，直接经济损失173万元整。

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规要求，经介休市人民政府（介政函[2024]18号）批准，成立介休金棠选煤有限公司“5.3”取土塌方一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市能源局、市林业局、义棠镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时由市能源局聘请3名专家参与事故调查。事故调查组邀请介休市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位概况

介休金棠选煤有限公司位于介休市义棠镇刘屯沟，现有两个洗选车间：重介一车间于2005年建成，年产能120万

吨，洗选工艺为重介+浮选，跳汰二车间于2013年建成，年产能180万吨，洗选工艺为数控跳汰+浮选。主要经营产品以硫分1.3、1.5主焦精煤、2.0、2.8瘦精煤为主，产品质量稳定，各项指标均处于行业先进水平。

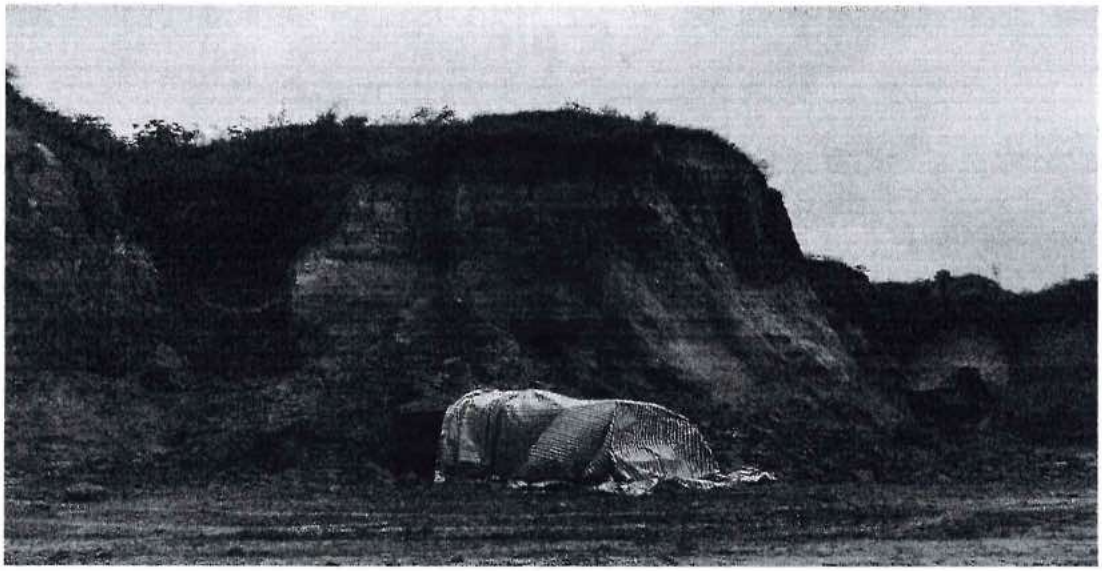
山西义棠煤业有限责任公司是山西凯嘉能源集团有限公司的全资子公司。2021年3月31日，由山西义棠煤业有限责任公司出资，成立了介休金棠选煤有限公司，注册资本壹亿圆整；统一社会信用代码：91140781MAOMXXXXXX；法人代表：曹某某；经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。介休金棠选煤有限公司是山西义棠煤业有限责任公司的全资子公司。

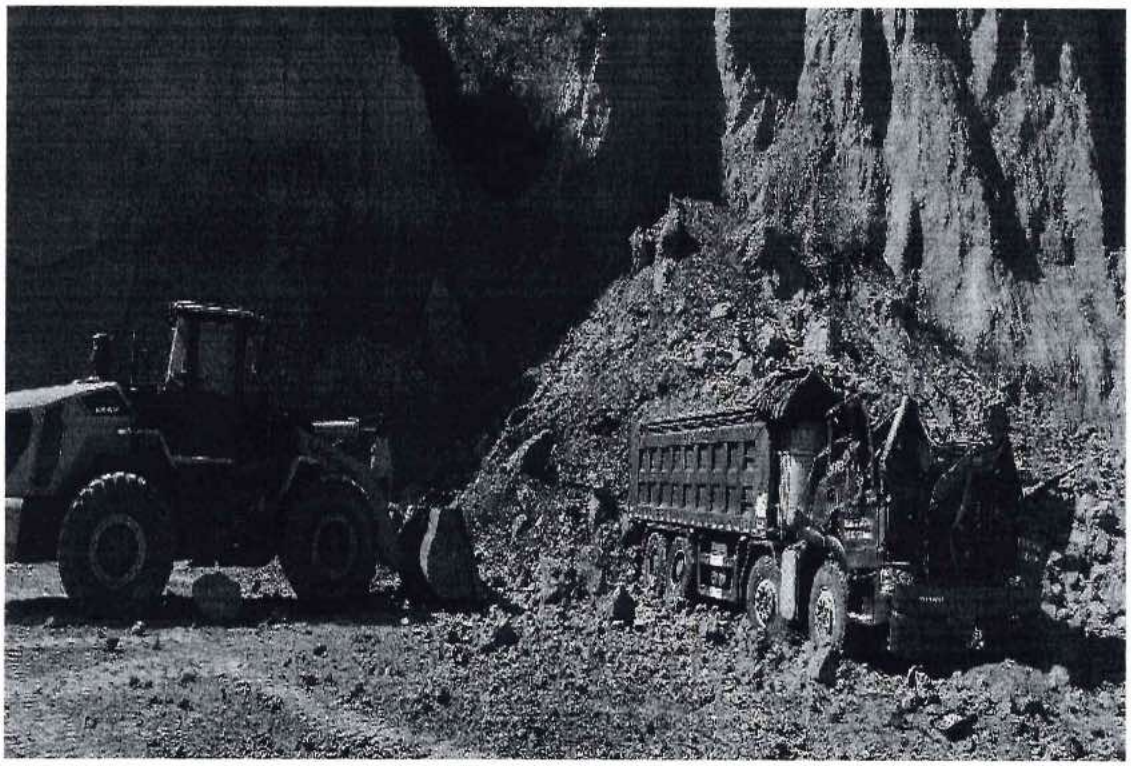
（二）工程项目情况

该项目名称为山西义棠煤业有限责任公司煤矸石综合治理及土地复垦项目（郭壁沟），项目总投资：1409.98万元；建设性质：新建；建设规模及内容：项目总占地面积88200㎡，每年可处置煤矸石约55万吨。土地复垦面积约81967㎡，荒沟大致呈东南--西北走向，东南高、西北低，沟长约900m，宽约100-850m，深约80m，总容积120.30万㎥。主要设备有挖机2辆、装载机2辆和十轮车4辆。项目代码：2210-140781-89-01-338241；该项目由市能源局（规整办）、市自然资源局（后变更为林业局）、义棠镇人民政府、郭壁

村同意并于2022年8月15日经介休市行政审批局办理备案。介休市林业局（根据《自然资源部国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界 规范林地管理的通知》中第一项第三款“优化审批流程，对临时用地只涉及使用林地、草地的，由林草主管部门依法办理审批〈审核〉手续”，该项目临时用地审核手续由介休市林业局办理审核流程，于2023年9月11日对该项目进行现场核查并出具核查复函〈介资函[2023]50号〉）；晋中市生态环境局于2023年12月7日出具环评批复（市环函[2023]360号）；介休市行政审批局于2023年12月20日同意义棠煤业临时占用郭壁沟林地，并出具《关于山西义棠煤业有限责任公司煤矸石综合治理及土地复垦项目（郭壁沟）临时占用林地的行政许可决定》（介行政涉农审字[2023]17号）；经2023年12月18日山西凯嘉能源集团有限公司总裁办公会会议决定：义棠煤业郭壁沟矸石场占地手续办理完毕后用于处置金棠选煤有限公司产生的煤矸石。

（三）事故发生位置基本情况（附现场照片）





1.事故发生地点：山西义棠煤业有限责任公司煤矸石综合治理及土地复垦项目（郭壁沟矸石场取土点）。

2.具体情况（如体现相关的技术数据）

2024年5月16日技术专家组在现场勘察现场情况为：装土车靠近坡脚无安全距离、现场无安全防护措施；取土点的黄土边坡上部卸荷裂隙非常发育、边坡高度20-25米（具体数据见技术调查报告）。

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况

（一）事故发生经过

2024年5月3日下午18时20分左右，介休金棠选煤有限公司（独立法人单位，属山西义棠煤业的全资子公司）矸石场在进行取土施工作业时，开挖面上部黄土发生崩塌，崩塌土体冲击拉土卡车，致使其发生了严重的挤压变形，坐在

驾驶室内的司机宋某某身体遭受强烈挤压。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年5月3日下午18时25分左右，现场工人（卡车司机）张卫某电话通知车辆组组长陈日某和副组长侯建某；18时30分左右，陈日某电话汇报了介休金棠选煤有限公司安全副总宋建某；宋建某接到电话后同时间分别电话汇报了主要负责人（厂长）任万某和法人代表曹某某；18时35分左右曹某某电话汇报上级公司总经理（山西义棠煤业有限责任公司）李某；约19时许宋建某到达现场后，宋某某已被120救护车拉往医院，赶紧安排在场的工人拉警戒线保护现场、撤离人员，防止二次坍塌；约19时30分左右，在现场保护过程中通过陈日某得知宋某某死亡后又立即电话汇报主要负责人（厂长）任万某和法人代表曹某某。19时35分介休金棠选煤有限公司法人代表曹某某安排调度室宋孝某向介休市应急管理局应急指挥中心电话报告事故信息。

2024年5月3日20时到20时10分，分别上报介休市市委办、政府办和晋中市应急管理局事故信息。

（三）事故现场应急处置情况

2024年5月3日下午18时20分左右，装载机司机温某用装载机将土山根部地面上的土铲至卡车司机宋某某停在塌方土方下面的卡车车厢内，在作业过程中，温某看见土山上有些许土渣掉落时就用对讲机呼叫卡车司机宋某某赶紧往前开，在喊叫过程中听见“咚”的一声响，发现卡车已经

被坍塌下来的土掩盖，驾驶室已被压得变形。

18 时 23 分左右，装载机司机温某赶紧呼叫在旁边作业的另一辆卡车司机张卫某过来帮忙爬到车顶上用手刨车顶上的土救援。

约 18 时 25 分左右，张卫某给车辆组组长陈日某打电话，并找撬棍、铁锹等工具救援。

18 时 40 分左右，组长陈日某带领工人们到达现场，用挖掘机将驾驶室车顶钩开将宋某某抬出至 120 救护车上立即拉往介休市人民医院抢救。

19 时 28 分左右，宋某某经抢救无效确认死亡。

（四）善后情况

事故发生后，山西义棠煤业有限责任公司及其子公司介休金棠选煤有限公司积极开展善后处置、家属安抚等工作，依据国家《工伤保险条例》等赔偿标准，与遇难者家属签订了工亡赔偿协议书及补充协议并赔偿到位。

（五）事故应急处置评估

调查评估认为，此次救援处置行动，介休金棠选煤有限公司积极开展救援，应急救援迅速，现场处置得当，妥善开展善后处置，未发生次生衍生事件。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）伤亡人员情况

宋某某，男，年龄 38 岁，出生于 1986 年 10 月 21 日，身份证号：1424021986102XXXXX，地址：山西省介休市龙凤

镇张壁村西场巷12号，系山西义棠煤业有限责任公司职工，事故发生前被调到用于倾倒该公司的全资子公司介休金棠选煤有限公司产生煤矸石在建矸石场的施工队，从事卡车司机工种，在本次事故中死亡。

（二）经济损失情况

该事故造成直接经济损失173万元整。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1.客观上是黄土斜坡的工程地质条件所决定：该处取土点上部黄土节理及卸荷裂隙非常发育，开挖坡脚极易触发黄土斜坡发生倾倒破坏；而黄土崩塌破坏又具有突发性，坡体高、冲击力大，是造成本次事故的直接原因。

2.主观上是施工操作时装土车没有停放在距离取土坡脚的安全线以外，致使崩塌土体直接砸落在装斗车上，是造成本次事故的主要原因。

（二）间接原因

1.企业安全生产管理方面：施工安全保障措施不到位、没有按照高陡边坡开挖施工技术方案进行施工组织。

2.施工人员个人方面：装土作业时卡车司机宋某某仍坐在驾驶室内，对安全隐患和安全风险意识淡薄，思想麻痹，存在侥幸心理。

（三）事故性质

介休金棠选煤有限公司“5.3”取土塌方一般事故是由

于生产单位施工安全防护措施不到位、黄土崩塌地质灾害客观上又具有突发性、加上施工作业人员心存侥幸和麻痹大意而造成的一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

介休金棠选煤有限公司作为事故发生单位，未严格落实安全生产主体责任，安全管理机构不健全，分管安全副总未取得任何相关资质证照，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[1]；施工现场未配备专（兼）职安全生产管理人员[2]；对施工作业现场安全管理未有效落实[3]；在进行取土作业时，未按照公司制定的取土作业方案进行组织施工，取土车未停放至安全距离以外，司机未做到装料作业期间，驾驶室内不得有人，对施工现场从业人员安全生产教育和培训不到位，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果[4]等情况。

---

[1]第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2]第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[3]第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）有关监管部门

1.介休市能源局

作为煤矸石企业的安全生产监管单位，未能按照介休市政府近几年来每年下发的《政府工作报告重点工作任务职责分工》的通知和《介休市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施办法》的通知中第四十一条第二项（负责煤矸石倾倒点的安全监管），对该企业的日常安全生产检查不细致、不认真；未能督促企业有效落实安全生产主体责任，未及时发现企业存在对员工不进行安全教育培训及不按照操作方案进行施工组织的情况。

2.介休市应急管理局

作为介休金棠选煤有限公司的安全生产监管单位，对该公司的安全管理状况督导检查不力，导致该公司的安全生产管理、隐患排查治理等工作流于形式。

（三）地方党委政府

介休市义棠镇人民政府

作为介休金棠选煤有限公司的属地监管单位，督促、指导企业隐患排查治理工作不彻底，属地管理责任缺失，致使企业存在违法违规行为失察失管。

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

介休金棠选煤有限公司。对本次事故的发生负直接责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第一项[5]规定，立案查处，给予经济处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.对事故单位相关责任人员的处理建议

（1）宋某某，男，1986年10月21日出生，山西省介休市龙凤镇张壁村人，系介休金棠选煤有限公司煤矸石倾倒点在建项目施工现场的卡车司机，在施工过程中未严格按照公司制定的取土作业方案在作业过程中将车停放至有效的安全距离外，并且在装料作业期间未做到下车等候，导致土山坍塌时坍塌土体冲击卡车，致使其发生了严重的挤压变形，连同在驾驶室内的本人身体遭受强烈挤压，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故免于追究其责任。

（2）王某某，男，1981年11月15日出生，山西省介休市义棠镇师屯北人，系介休金棠选煤有限公司煤矸石倾倒点在建项目上口头任命的现场安全管理员兼车辆组副组长。作为该项目现场的安全管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任安全管理职务；未履行安全管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、五、六项[6]、第二十七条第一款[7]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

（3）候建某，男，1982年6月15日出生，山西省介休市罗王庄人，系介休金棠选煤有限公司煤矸石倾倒点在建项目上口头任命的现场安全管理员兼车辆组副组长。作为该项目现场的安全管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任安全管理职务；未履行安全管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全生产法》第二十五条第一款第一、二、五、六项[9]、第二十七条第一款[10]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

（4）陈日某，男，1977年8月28日出生，山西省介休市宋古乡赵家堡村人，系介休金棠选煤有限公司煤矸石倾倒点在建项目现场负责的班组长（现场主要负责人）兼车辆组组长。作为该项目现场的主要负责人，对施工现场安全管理不到位，未组织或参与本单位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训计划；检查本单位安全生产状况无记录；没有及时制止和纠正工人违反操作规程的行为；对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五、六项[12]规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

一项[13]规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

（5）宋建某，男，1977年3月9日出生，山西省介休市顺城路22号，系介休金棠选煤有限公司总经理助理兼安全副总，作为该公司分管安全工作的副总，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任安全管理职务（安全副总）；未履行安全管理职责，未组织或参与（督促）班组开展安全教育培训学习规章制度、操作规程、作业方案等，在日常安全管理工作方面，只实行口头交代，不有效落实；未到施工现场开展安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；对事故发生负有重要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[14]，第二十五条第一款第二、五、六项[15]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

（6）任万某，男，中共党员，1970年2月15日出生，

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

山西省介休市胡家园204号，系介休金棠选煤有限公司厂长（主要负责人）。作为该公司的主要负责人，未履行主要负责人的安全生产工作职责，对公司及施工现场安全管理不到位，实施本单位的规章制度、操作规程、教育培训等工作未有效落实；检查本单位安全生产状况无记录，对该公司及矸石场施工现场的生产安全工作监管不到位；对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[17]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[18]规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（7）曹某某，男，中共党员，1973年11月2日出生，山西省介休市宏顺路76号，系介休金棠选煤有限公司法人代表，作为该公司的法定代表人（第一责任人），未认真履行安全生产法律、法规规定的管理职责；对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[19]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

全生产法》第九十五条第一项[20]规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

2.对相关公职人员的处理建议

介休市能源局

（1）张某某，男，1970年8月9日出生，2020年7月至今担任介休市能源局稽查大队副队长兼一中队中队长，负责义安镇、义棠镇辖区内洗煤企业、配煤厂，型煤生产企业，煤矸石处置企业的行业日常监管。未认真履行监管职责，对所监管辖区内企业的日常监管检查工作不认真、不细致，未有效督促指导涉事企业落实主体责任，排查安全隐患，对事故发生负有主要监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

（2）温某某，男，中共党员，1968年12月18日出生，担任介休市能源局局务会成员、规范企业经营秩序稽查大队大队长职务，分管规范企业经营秩序稽查大队三个中队和全市洗选煤企业标准化初审验收、煤矸石排放治理工作。对监管中队的工作人员指导督促不到位，履行分管职责不深入，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

介休市应急管理局

（1）李某，男，1982年10月3日出生，2019年至今

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

担任介休市应急管理局煤矿安全监督管理三股股长，监督指导全市煤矿附属洗（选）煤厂和独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。未认真履行监管职责，对山西义棠煤业有限责任公司全资子公司金棠选煤有限公司（附属洗煤企业）有效落实企业主体责任督促、指导不到位。对事故发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

（2）降某，男，中共党员，1973年3月16日出生，担任介休市应急管理局局务会成员职务，分管煤矿安全综合股、煤矿安全监督管理三股工作。对监管股室的工作人员指导督促不到位，履行分管职责不深入，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

介休市义棠镇人民政府

郭某某，男，1984年6月24日出生，2018年12月至2025年1月担任义棠镇安监站站长，负责协调辖区安全生产工作。未认真履行监督检查职责，督促、指导企业落实安全生产主体责任不到位，实地检查不严格不细致，对事故的发生负有属地监管责任。建议由介休市纪委监委给予提醒谈话。

（三）其他处理建议

建议介休市义棠镇人民政府、介休市能源局、介休市应急管理局向介休市委、市政府作出书面检查。

七、防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，狠抓落实，切实加强安全生产管理，强化安全生产主体责任，督促、检查本单位的各项工作，夯实安全生产基础，提高安全管理水平。

（二）加强安全教育与培训，制定培训计划，并严格按照培训计划对企业的从业人员开展有针对性的安全教育培训，努力提高从业人员的业务素质、安全风险辨识与自我保护能力，增强安全责任心，提高遵守制度和规程的自觉性，让职工切实从思想上认识到违章作业的危害性。

（三）强化作业现场安全管理，对现场管理人员和施工工人要强化安全操作规程，严格按照技术方案进行施工，在交接班时做好安全交底工作，规范作业流程，做到各项安全组织措施落实到位。

（四）压紧压实部门监管和属地监管责任，义棠镇、能源局、应急管理局要切实提高政治站位，严格落实“三管三必须”责任，全面履行好安全生产属地监管和行业监管职责，加大执法检查力度，积极开展本辖区、本行业隐患排查工作，督促、指导企业有效落实主体责任，防范化解安全隐患。